



Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Directoraat-generaal
Regleorganisatie Transitie
Landelijke Gebied

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6011 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ivvn

Behandeld door

Ons kenmerk
DGRTLK / 89941438

Datum 2 MAART 2025
Betreft Ophoging Gesubsidieerde adviesdienst t.b.v. pilot
ondernemingsplanaanpak

Besluit

Geachte

1. Aanvraag

Op 16 oktober 2024 ontving ik van de stichting Vallei Horstee de aangepaste versie van het projectplan van 9 september 2024, kenmerk 2446, waarin namens u tevens een subsidie is aangevraagd voor het opstellen van een ondernemingsplan in het kader van de pilot ondernemingsplanaanpak Gelderse Vallei. Op 20 december heeft de stichting Vallei Horstee, naar aanleiding van de beschikking op 9 december 2024 met kenmerk DG RTLK / 85856042, een verzoek tot wijziging van uw voucherbeschikking ingediend.

Met deze hernieuwde beschikking wordt de beschikking van 9 december 2024 ingetrokken.

1.1 Toelichting

Uw aanvraag ziet toe op het volgende: het ontvangen van een gesubsidieerde adviesdienst, waarmee u als agrarisch ondernemer ondersteuning kunt krijgen van een adviseur bij het opstellen van een ondernemingsplan. Het opstellen van dit ondernemingsplan vindt plaats ten behoeve van de toetsing door de gezamenlijke betrokken overheden, in het kader van de pilot ondernemingsplanaanpak in de Gelderse Vallei.

Voor verlening van de gesubsidieerde adviesdienst dienen vouchers verleend te worden aan de agrarisch ondernemers. Deze vouchers kunnen ingeleverd worden bij de Stichting Vallei Horstee, zodat de geleverde adviesdienst vergoed kan worden.

U bent één van de agrarisch ondernemers die een voucher ontvangt waarmee u aanspraak kunt maken bij de Stichting Vallei Horstee op een gesubsidieerde adviesdienst.



1.2 Omschrijving van uw activiteiten in het kader van de pilot

Als agrarisch ondernemer bent u betrokken bij de pilot ondernemingsplaanpak in de Gelderse Vallei. Kern van deze pilot is dat u een ondernemingsplan opstelt, om deze vervolgens te laten toetsen bij de gezamenlijke betrokken overheden.

DGRTLG / 89941438

De pilot bestaat in uit een aantal verschillende activiteiten, te weten 'subsidiabele activiteit' en de 'overige activiteiten' in het kader van deze pilot. Als 'subsidiabele activiteit' stelt u een ondernemingsplan op met ondersteuning en advies van een gesubsidieerde adviesdienst. De overige activiteiten bestaan onder andere uit de gezamenlijke toetsing van dit ondernemingsplan door de betrokken overheden, die deze beoordelen in het kader van toekomstperspectief van uw onderneming.

Deze beschikking die u van ons ontvangt is een voucher waarmee u aanspraak kunt maken op een gesubsidieerde adviesdienst bij de Stichting Vallei Horstee. Middels deze voucher worden de kosten vergoed van het gebruik van de adviesdiensten ten behoeve van het opstellen van het ondernemingsplan. Dit staat nader omschreven in 2.1.

1.3 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie voor de individuele adviesdiensten verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 2472/2022 van de Commissie van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2022, L 327), met name artikel 22.

Dit artikel verklaart steun voor adviesdiensten verenigbaar met de interne markt en is vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits het advies verband houdt met ten minste één specifieke doelstelling van artikel 6 van Verordening (EU) 2021/2115 en betrekking heeft op ten minste één van de elementen a. t/m i. uit lid 3 van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van Verordening (EU) nr. 2472/2022.

Ik heb geconstateerd dat [REDACTED] geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 59, van Verordening (EU) nr. 2472/2022. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen u geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 2472/2022. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet is begonnen dan na de aanvraag van 16 oktober 2024. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan [REDACTED]



Directoraat-generaal
Regieorganisatie Transitie
Landelijke Gebied

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 2472/2022 gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

DGRTLG / 69941438

Artikel 9, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2472/2022, bevat de verplichting aan de lidstaten om de steun boven de transparantiedrempel en de in dit artikel genoemde gegevens te publiceren in de State Aid Transparency Award Module.

1.4 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

Stichting Vallei Horstee heeft u geïnformeerd dat u bij het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een voucher kunt aanvragen, waarmee u een gesubsidieerde adviesdienst kunt ontvangen. Ik heb het besluit genomen om u middels deze beschikking een subsidievoucher te verstrekken ten behoeve van het opstellen van een ondernemingsplan, om dit ondernemingsplan vervolgens te laten toetsen bij gezamenlijke betrokken overheden in het kader van de pilot ondernemingsplanaanpak in de Gelderse Vallei. Middels deze voucher kunt u de kosten als genoemd onder 2.3 vergoed krijgen, overeenkomstig hetgeen in 2.2 is opgenomen.

2.1 Periode

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in de periode van 1 november 2024 tot 1 juli 2025.

2.2 Gegevens betreffende uw voucher

U kunt deze voucher inwisselen bij de Stichting Vallei Horstee. Hiermee kunt u 100% van de advieskosten die worden gemaakt in het kader van het opstellen van het ondernemingsplan vergoed krijgen, indien u als individuele deelnemer een ondernemingsplan opstelt.

U ontvangt een voucher waarmee u aanspraak kunt maken tot een maximum van € 17.500,- aan gesubsidieerde adviesdiensten.

Dit doet u middels een bewijsstuk en deze voucher te overleggen aan de Stichting Vallei Horstee, waarmee u de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van bovenstaande overlegt.

De kosten die via deze voucher worden vergoed, worden door de Stichting Vallei Horstee direct aan de aanbieder van de adviesdiensten uitbetaald, zodra de adviesdienst aan u is geleverd.



2.3 Subsidiabele kosten:

De volgende, rechtstreeks aan de activiteiten toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt en die betaald zijn vóór 1 oktober 2025 worden door mij subsidiabel geacht:

DGRTLK / 89941438

- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, waaronder ook door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten.

2.4 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient de activiteiten volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient de Stichting Vallei Horstee schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het opstellen van het ondernemingsplan. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van uw activiteiten. Het eerste verslag brengt u uit 2 weken nadat u met de adviesdienst bent begonnen aan het opstellen van uw ondernemingsplan; het tweede verslag brengt u uit zodra de totstandkoming van het ondernemingsplan is afgerond.
4. U deelt na de totstandkoming van uw ondernemingsplan dit ondernemingsplan met de samenwerkende overheden.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat daaruit te allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
6. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidie vaststelling.
7. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.



Directoraat-generaal
Regieorganisatie Transitie
Landelijk Gebied

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer, te zenden naar:

DGRTL / 89941438

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze:

Directeur Netwerkfaciliteit RTL

Als u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift met een kopie van deze beslissing naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle. Op onze internetsite <https://mijn.rvo.nl/bezwaar> vindt u meer belangrijke informatie over het indienen van een bezwaarschrift. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.